

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5109777-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE NITERÓI

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE CAMPOS

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RELATIVOS A SUPOSTA RELAÇÃO JURÍDICA COM ENTIDADE PRIVADA. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETENCIA DA 01ª VARA DE CAMPOS.

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER do CONFLITO DE COMPETÊNCIA para declarar competente a 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, o suscitado. Intime-se o MPF. Remetam-se os autos à referida vara para prosseguimento. Oficie-se ao Juízo Suscitante para ciência, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 2025.

5109777-20.2024.4.02.5101

510015316503 .V9

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5109777-20.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL STELLY GOMES LEAL DA CRUZ PACHECO

SUSCITANTE: JUÍZO FEDERAL DA 3ª VF DE NITERÓI

SUSCITADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE CAMPOS

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 3ª VARA FEDERAL DE NITERÓI, ora suscitante, e o Juízo da 1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, suscitado, nos autos do processo 50071927820244025103 no qual é requerida a condenação do INSS e AAPPs UNIVERSO- UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL em indenização por danos materiais e morais.

Verifica-se que a demanda foi inicialmente distribuída ao Juízo da 1ª Vara Federal de Campos dos Goytacazes, que declinou da competência para uma das varas com competência previdenciária de Campos dos Goytacazes, tendo sido novamente redistribuídos, por auxílio de equalização à para a 3ª Vara de Niterói, que suscitou conflito negativo por entender que não há nenhum debate sobre um benefício ser devido ou não, sua forma de cálculo e descontos realizados pelo próprio INSS em razão dessa relação jurídica estritamente previdenciária, mas sim desconto cuja a natureza não é previdenciária em si (devolução de valores devidos ao INSS, por exemplo), mas de natureza cível e contratual, tanto que há alegação de fraude e vícios de negócio jurídico.

VOTO

Configurada a hipótese de conflito de competência, eis que ambos os juízos dão-se por incompetentes para conhecer da demanda.

Inicialmente, convém destacar, que, em regra, a competência deve ser aferida conforme as regras vigentes ao tempo da propositura da demanda.

No caso, a parte autora sustenta que, entre 10/01/2024 e 02/2024, sofreu descontos mensais indevidos, em seu benefício previdenciário, identificados como CONTRIB. AAPPs UNIVERSO 08003535555, totalizando R\$ 62,12, sem qualquer contratação ou autorização para tal. O pedido é de restituição dos valores indevidamente descontados, bem como indenização por danos morais.

Pois bem, nos termos da Súmula 48 da TRU desta 2^a Região:

“O julgamento de recurso em processo que tenha por objeto pretensão de condenação ao pagamento de indenização por dano moral, fundada em responsabilidade civil, sem cumulação com pedido de concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, compete às turmas recursais não especializadas em matéria previdenciária.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA (TRU) Nº 5011783-03.2023.4.02.0000/RJ). (Disponibilizada no Caderno Administrativo do Diário Eletrônico da Justiça Federal da 2ª Região em 31/10/2023, p. 4-5).

Nessa esteira, entendo que, por analogia, não há que se falar em competência do juízo especializado em matéria previdenciária, visto que no caso presente não se discute concessão, restabelecimento, cancelamento, revisão ou alteração da renda mensal de benefícios previdenciários ou assistenciais, mas tão somente desconto de natureza não previdenciária.

Com razão, portanto, a **3ª VARA FEDERAL DE NITERÓI**, sendo o feito de natureza cível, o juízo competente para apreciar a demanda é a **1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**.

Ante o exposto, voto por **CONHECER do CONFLITO DE COMPETÊNCIA** para declarar competente a **1ª VARA FEDERAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES**, o suscitado. Intime-se o MPF. Remetam-se os autos à referida vara para prosseguimento. Oficie-se ao Juízo Suscitante para ciência.